

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 347/2535

นายเส้น เสง่ถิ่น

โจทก์

นายเต๋ำป้งหรือประชา กุลถวายพร กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงสีไฟเจีย
เชียงเส็ง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรคแรก, มาตรา 217

ความว่า ผู้ร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีนี้ ไม่มี
สิทธิจะฎีกาได้ ไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้โดยผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความ แต่ผู้ร้อง
ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งในมูลคดีเดียวกันซึ่งคำพิพากษาคดีนี้มีผลกระทบคดี
แพ่งดังกล่าว ผู้ร้องมีส่วนได้เสียในคดีนี้ จึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่ง
ของผู้ร้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 242)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 225 ประกอบ 83 ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณากลับ ให้ยกฟ้อง ฯลฯ

โจทก์ฎีกา (อันดับ 219) คดีอยู่ระหว่างการส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยทั้งสอง โจทก์ ยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะฎีกาและขอถอนฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต (อันดับ 221,222)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องที่โจทก์ว่าไม่ประสงค์จะฎีกา และ คำร้องขอถอนฎีกาดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 231)

ผู้ร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 234)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 239)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องที่ โจทก์ว่าไม่ประสงค์จะฎีกาและ ขอถอนฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้อง ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 193 วรรคแรก การที่ผู้ร้องฎีกาคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา โดยตรง จึงเป็นการไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็น ด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องที่ โจทก์ว่าไม่ประสงค์จะฎีกาและ ขอถอนฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้อง ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 193 วรรคแรก การที่ผู้ร้องฎีกาคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา

โดยตรง จึงเป็นการไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็น
ด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>